

<제6편 상소심절차.제13장 총설.제2절 상소의 적법요건>

I. 대상적격

1. 유효한 판결일 것

- 상소는 법원의 판결이 실재하고 유효하게 존재함을 전제로 한다. 따라서 판결 자체가 성립하지 않았거나, 존재하지 않는 판결에 대해서는 상소를 제기할 수 없다. 또한, 판결의 내용이 부존재하거나 무효인 경우에는 상소의 대상이 되지 않는 것이 원칙이다. 다만, 판결이 형식적으로 존재함에도 불구하고 중대한 절차적 하자로 인해 무효인 경우, 그 외관을 제거하기 위한 방편으로 상소를 허용하는 것이 판례의 태도이다.

2. 선고 후 확정 전의 종국판결일 것

- 상소는 반드시 선고된 판결을 대상으로 하며, 아직 선고되지 않은 판결 초안이나 내부적 결정 상태에서는 제기할 수 없다. 또한, 상소는 재판의 확정을 차단하는 효력을 가지므로, 이미 확정된 판결에 대해서는 상소가 불가능하다. 대상이 되는 판결은 해당 심급의 절차를 완전히 종결시키는 종국판결이어야 한다. 소송의 일부만을 완결짓는 일부판결이나 추가판결의 대상이 된 부분은 독립하여 상소의 대상이 될 수 있으나, 심리 도중의 판단인 중간판결은 종국판결과 함께 불복해야 하므로 독립적인 상소 대상격이 부정된다.

II. 적식의 상소제기[민소법 제396조, 제397조, 제425조]

1. 법정방식에 따른 상소제기

- 상소는 서면인 상소장(항소장, 상고장)을 원심법원에 제출함으로써 제기해야 한다. 상소장에는 당사자와 법정대리인, 제1심 판결의 표시와 그 판결에 대한 항소 또는 상고의 취지를 명확히 기재해야 한다. 민사소송법 제397조에 따라 필요 사항이 누락되거나 인지가 불지 않은 경우 원심재판장은 보정 명령을 내리며, 이에 응하지 않을 시 상소장 각하 명령을 내리게 된다. 구두에 의한 상소 제기는 허용되지 않으며, 반드시 법이 정한 서식과 절차를 준수해야 한다.

2. 상소기간의 준수

- 상소는 민사소송법 제396조 제1항에 따라 판결서가 송달된 날로부터 2주 이내에 제기해야 한다. 이 기간은 불변기간으로, 당사자가 책임질 수 없는 사유로 기간을 지키지 못한 경우에만 추완이 허용된다. 판결 선고 후 송달 전에도 상소를 제기할 수 있으나, 송달된 후 2주가 경과하면 판결은 확정되어 상소권이 소멸한다. 상소권자가 다수인 경우 각 당사자에게 판결서가 송달된 때로부터 개별적으로 기간을 기산하며, 상소장 제출의 효력은 원심법원에 접수된 시점을 기준으로 판단한다.

III. 당사자적격

- 상소를 제기할 수 있는 자는 원심 절차에 관여했던 당사자 또는 그 승계인에 한정된다. 소송에 참여하지 않은 제3자는 판결의 효력을 직접 받지 않는 한 원칙적으로 상소를 제기할 수 없다. 다만, 소송참가인이나 승계인으로서 소송 절차에 편입된 자는 자신의 이익 범위 내에서 상소권자가 될 수 있다. 피상소인 역시 원심의 상대방 당사자여야 한다. 당사자 능력이 없거나 소송 능력이 없는 자가 제기한 상소는 부적법하며, 법정대리권의 흠결 등이 있는 경우에도 적법한 당사자적격으로 인정받기 어렵다.

IV. 상소의 이익

1. 의의

- 상소의 이익이란 상소인에게 원심판결보다 유리한 판결을 받을 실질적 필요성이 있음을 의미한다. 무익한 상소의 제기를 억제하여 사법 자원의 낭비를 막고 소송 경제를 도모하기 위한 요건이다. 상소의 이익이 없는 상소는 부적법한 것으로 보아 본안 심리 없이 각하한다.

2. 판단기준

- 우리 법원은 원칙적으로 형식적 불복설을 취한다. 이는 원심판결의 주문과 상소인의 신청(청구취지)을 비교하여, 신청한 것보다 불리한 주문이 선고된 경우에 상소의 이익을 인정하는 방식이다. 따라서 원고가 청구한 금액 전부를 승소한 경우 원고는 상소의 이익이 없으며, 피고 역시 원고의 청구가 전부 기각된 경우 판결 이유에 불만이 있더라도 원칙적으로 상소할 수 없다. 다만, 판결 주문상으로는 승소했으나 이유 중에서 당사자에게 법률상 중대한 불이익이 발생하는 특수한 경우에는 예외적으로 이익을 인정할 수 있다.

3. 상소의 이익 유무의 구체적 검토

- 전부 승소한 당사자는 이익이 없으나, 일부 패소한 경우 패소 부분에 대해 상소할 수 있다. 상계의 항변이 받아들여져 승소한 피고의 경우, 자동채권이 소멸되는 불이익이 있으므로 예외적으로 상소의 이익이 인정되기도 한다. 반면, 단순히 판결의 이유(사실인정이나 법리판단)가 마음에 들지 않는다는 사유만으로는 상소할 수 없다. 또한, 상소 제기 당시에는 이익이 있었더라도 상소심 심리 도중 목적이 달성되거나 권리가 소멸하여 이익이 없어지면 상소는 각하된다.

V. 상소권 포기·불상소합의 등 상소장애사유가 없을 것[민소법 제394조, 제395조, 제425조, 제390조]

1. 상소권 포기가 없을 것

- 상소권의 포기란 상소권을 행사하지 않겠다는 의사표시를 말한다. 상소 제기 전에는 원심법원에, 상소 제기 후에는 상소기록이 있는 법원에 서면으로 제출해야 한다. 상소권 포기는 철회할 수 없으며, 포기 이후에 제기된 상소는 장애사유가 존재하는 것으로 보아 각하된다. 포기의 의사표시는 명확해야 하며 조건부 포기는 허용되지 않는다.

2. 불상소합의가 없을 것[민소법 제390조 제1항 단서]

- 불상소합의란 당사자 쌍방이 특정한 소송에 대하여 상소하지 않기로 하는 합의를 의미한다. 이러한 합의는 서면으로 해야 하며, 유효한 합의가 있는 경우 상소권은 소멸한다. 다만, 불상소합의는 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 권리에 한하며, 강행법규 위반이나 사회질서에 반하는 경우에는 효력이 부정될 수 있다. 유효한 불상소합의를 위반하여 제기된 상소는 부적법한 상소로서 각하의 대상이 된다.

VI. 소송행위의 유효요건을 구비할 것

1. 신의칙에 위반되지 않을 것

- 상소권의 행사 역시 소송상 신의성실의 원칙에 지배를 받는다. 당사자가 원심에서 명시적으로 권리를 행사하지 않겠다고 신뢰를 부여한 후 이를 번복하여 상소를 제기하거나, 소송 절차를 오로지 지연시킴 목적으로 명백히 근거 없는 상소를 남용하는 행위는 신의칙 위반으로 간주될 수 있다. 법원은 이러한 경우 상소권 행사의 한계를 일탈한 것으로 보아 부적법 처리를 할 수 있다.

2. 소송절차 중단 중의 소송행위가 아닐 것

- 소송 절차가 중단된 상태(당사자의 사망, 파산 등)에서 적법한 수계 절차 없이 이루어진 상소 제기는 원칙적으로 무효이다. 중단 사유가 발생하면 소송은 정지되며, 수계인이 결정되어 절차를 이어받기 전까지는 상소장 제출 등의 소송행위를 할 수 없다. 다만, 소송대리인이 있는 경우에는 절차가 중단

되지 않으므로 소송대리인을 통해 적법하게 상소를 제기할 수 있으나, 그렇지 않은 경우 중단 중의 행위는 유효한 요건을 갖추지 못한 것으로 취급된다.

VI. 결론

- 상소의 적법요건은 상소심의 본안 심리로 나아가기 위해 반드시 통과해야 하는 관문이다. 대상적격, 당사자적격, 상소의 이익, 상소권 포기나 신의칙 위반과 같은 장애사유의 부존재에 이르기까지 모든 요건이 충족되어야만 비로소 상소법원은 원심판결의 당부를 실질적으로 심리할 수 있다. 특히, 상소기간의 준수와 상소의 이익 유무는 실무상 가장 빈번하게 문제되는 요건으로, 이를 소홀히 할 경우 당사자는 실질적인 불복의 기회를 얻지 못한 채 판결의 확정을 지켜볼 수밖에 없다. 따라서 법원은 직권으로 이러한 요건들을 엄격히 조사하여 사법 절차의 안정성을 꾀해야 하며, 당사자는 각 요건의 법률적 의미를 명확히 이해하여 자신의 권리를 적시에 방어해야 한다. 결과적으로 적법요건의 구비는 상소심 절차의 공정성과 효율성을 담보하는 최우선의 기초가 된다고 할 것이다.